



PUTUSAN

Nomor 2313 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YANCE GAUTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktur PT PUSAKA TRANSINDO**, beralamat di Jalan Villa Bukit Indah AAL/01, Wiyung, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeid Yamani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum (LAPH) "Kosgoro" Provinsi Jawa Timur, berkantor di Ruko Graha Indah, Blok B.03, Jalan Gayungebonsari 44 F, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SETIAWAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT NARINDO INDONESIA**, beralamat di Jalan Dukuh Kupang XX, Nomor 48, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Machfudz, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Machfudz HM, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Upa Jiwa, Nomor 17c, Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

ASEP EKA PERMANA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karyawan/Supir PT Pusaka Transindo, bertempat tinggal di Jalan Pakis Wetan, Gang I/1, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2313 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan type Wing Box bernomor polisi W 8968 UP atau W 8840 US atau W 8331 UN atau W 8624 UN atau W 9030 UN atas milik PT Pusaka Transindo;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp442.432.060,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp292.432.060,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
6. Membebaskan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan gugatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kewenangan relatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*);
- III. Eksepsi *obscuur libel*;
- IV. Eksepsi dasar gugatan salah;
- V. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 330/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp292.432.060,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 763/PDT/2020/PT SBY, tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Oktober 2016, Nomor 330/Pdt.G/2016/PN Sby sekedar dengan tidak dikabulkannya ganti rugi keuntungan yang akan didapat, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk selain dan selebihnya, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2313 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp192.432.060,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam puluh rupiah);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Sby *juncto* Nomor 330/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 763/PDT/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/PDT/2020/PT SBY, tanggal 15 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 330/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut; dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2313 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2021 berdasarkan tanda terima keterlambatan penyerahan kontra memori kasasi Nomor 330/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 763/PDT/2020/PT SBY yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan telah diterimanya barang oleh pihak pengangkut (Tergugat I), maka seluruh resiko kehilangan menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai pengangkut. Tergugat I telah ceroboh/kurang hati-hati dalam melakukan pengiriman barang yang tidak dicover dengan asuransi, dimana petugas yang diberi kewenangan untuk mengirim barang hanya seorang tanpa ada pendamping, hal tersebut membuat leluasa bagi Tergugat II untuk melakukan hal yang tidak diinginkan atau menyalahgunakan kesempatan dengan menggelapkan/mengambil barang yang dibawanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat I selaku atasan dari Tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2313 K/Pdt/2024



oleh Penggugat;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YANCE GAUTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT PUSAKA TRANSINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YANCE GAUTAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur PT PUSAKA TRANSINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2313 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2313 K/Pdt/2024